

<제05장 취업규칙.제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2021-1-1]비조합원에 대한 불이익 취업규칙 적용의 효력

《【문제1】 A회사는 직급이 1급인 근로자인 甲과 2014. 3.경 기본연봉을 70,900,000원으로 정한 연봉계약을 체결하였다. A회사는 2014. 6. 25. A회사 소속 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 받아 취업규칙인 임금피크제 운용세칙을 제정, 공고하였다. 임금피크제 운용세칙 제정으로 개정된 취업규칙은 연봉계약이 정하는 기본연봉에 복리후생비를 더한 총연봉을 임금피크 기준연봉으로 정하고, 정년이 2년 미만 남아 있는 근로자에게는 임금피크 기준연봉의 40%를 지급하도록 규정하였다. 이에 대해 甲이 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였으나 A회사가 甲에게 취업규칙에 따라 삭감된 임금을 지급하였다. 즉 A회사는 甲에게 취업규칙이 정하는 바에 따라 2014. 10. 1.부터 2015. 6. 30.까지는 정년이 2년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 60%, 2015. 7. 1.부터 2016. 6. 30.(甲의 정년퇴직일)까지는 정년이 1년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 40%를 지급하였다. A회사가 2014. 9. 23. 취업규칙에 따라 임금피크제 적용으로 감액된 임금내역을 통지하자, 甲은 단체협약에서 노동조합원 자격이 없는 자로 정한 1급 직원으로 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 주장한 다음, 甲은 A회사에게 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였다. 甲은 종전 업무를 그대로 수행하다가 2016. 6. 30.자로 정년퇴직하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 노동조합원 자격이 없는 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 개정된 취업규칙에서 정한 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 하는 甲의 주장은 정당한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 비조합원에 대한 불이익 취업규칙 적용의 효력

I. 문제 제기

- 사안에서 A회사는 노동조합 과반수의 동의를 받아 임금피크제 운용세칙을 제정하고, 정년이 임박한 근로자의 임금을 삭감하는 내용을 취업규칙에 반영하였다. 근로자 甲은 1급 직원으로서 단체협약상 노동조합원이 될 수 없다는 점을 근거로, 자신에게 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합원 자격이 없는 근로자에게도 노동조합의 동의를 통한 불이익 취업규칙 변경의 효력이 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 개정된 취업규칙의 임금피크제를 자신에게 적용하는 것은 위법하다고 하는 甲의 주장이 정당한지 논한다.

II. 취업규칙 불이익 변경의 법리

1. 근로기준법 제94조의 체계

- 근로기준법 제94조는 사용자가 취업규칙을 작성·변경할 때 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 동의를 얻도록 규정한다. 이는 개별 근로자의 동의가 아니라 집단적 동의를 통해 절차적 정당성을 확보하고, 근로조건을 통일적으로 적용하기 위한 제도이다.

2. 취업규칙의 대외적 구속력

- 취업규칙은 근로계약의 내용을 규율하는 준칙적 효력을 가지므로, 일단 적법하게 성립·변경된 이상 사업장 내 모든 근로자에게 적용된다. 즉, 조합원 여부와 관계없이 동일한 사업장 근로자라면 그 효력이 미친다. 이는 근로조건을 통일성과 형평성을 확보하기 위한 것이다.

3. 불이익 변경의 요건과 효력

(1) 절차적 요건

- 근로자 과반수노조의 동의 또는 근로자 과반수의 동의가 필요하다.

(2) 실체적 요건

- 근로조건 불이익 변경의 경우에도 기업 존립과 운영상 불가피한 필요성과 근로자 전체의 이익형량을 통해 사회적 타당성이 인정되어야 한다.

(3) 효력

- 위 요건이 충족된 경우 개별 근로자가 동의하지 않더라도 취업규칙은 적용된다.

4. 노동조합 비조합원 근로자와의 관계

- 노동조합은 조합원 이익을 대변하는 집단이지만, 근로기준법상 과반수노조의 동의권은 조합원 자격에 한정되지 않고 사업장 내 모든 근로자를 대표하는 것으로 본다. 따라서 단체협약상 조합원에서 제외된 근로자라고 하더라도, 적법하게 변경된 취업규칙의 적용을 면할 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 취업규칙 변경의 절차적 정당성

- A회사는 소속 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻어 임금피크제 운용세칙을 제정하였다. 근로자 甲은 단체협약상 조합원이 될 수 없지만, 근로기준법 제94조는 조합원 자격이 있는 근로자가 아니라 근로자 과반수로 조직된 노동조합을 요건으로 규정한다. 따라서 노동조합의 동의는 사업장 전체 근로자를 구속하는 집단적 절차로서 효력이 인정된다.

2. 적용 범위에 관한 검토

- 甲은 조합원이 아니므로 임금피크제 적용이 위법하다고 주장하였으나, 취업규칙은 근로자 개인의 조합원 자격과 무관하게 사업장 전체 근로자에게 적용된다. 대법원은 근로기준법상 과반수노조의 동의는 사업장 근로자 전체를 대표하는 것으로, 비조합원 근로자에게도 구속력이 미친다고 판시한 바 있다. 따라서 甲에게도 임금피크제 취업규칙은 적용된다.

3. 실체적 정당성

- 본 사안에서 임금피크제는 정년이 임박한 근로자의 임금을 단계적으로 삭감하는 제도로, 기업의 인건비 부담을 완화하고 고용을 유지하기 위한 제도로 도입되었다. 대법원은 임금피크제가 불이익 변경임에도 불구하고 기업 존립 및 근로자 고용 유지라는 정당한 필요성이 있다면 사회적 상당성이 인정된다고 본다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 임금피크제 자체가 사회적으로 현저히 부당하다고 보기 어렵다.

4. 개별 동의의 불요

- 甲이 개별적으로 임금피크제 적용을 거부하는 의사를 표시하였다고 하더라도, 이는 취업규칙 효력을 저지할 수 없다. 근로기준법 체계상 집단적 동의가 확보되면 개별 근로자의 부동의에도 불구하고 불이익 변경 취업규칙은 효력이 발생한다.

IV. 결론

- 취업규칙은 근로조건을 집단적 규율규범으로서, 사업장 내 모든 근로자에게 적용된다. 근로기준법 제94조에 따른 불이익 변경의 절차가 적법하게 이행된 이상, 단체협약상 조합원 자격에서 제외된 근로자라도 그 효력을 면할 수 없다. 따라서 A회사가 노동조합 과반수의 동의를 얻어 제정한 임금피크제를 근로자 甲에게 적용한 것은 위법하다고 볼 수 없으며, 甲의 주장은 정당하지 않다.